



PUTUSAN
Nomor 955 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUDY LO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, RT 006, RW 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,
 2. **AGUSTINA LO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, RT 006, RW 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,
 3. **MELISA FRANSISCA LO**, bertempat tinggal di Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI, Desa Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon,
 4. **CHRISTIAN JUNIOR LO**, bertempat tinggal di Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI, Desa Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon,
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Marhaen Paransi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum D.M. Paransi & Partners, beralamat di Lingkungan VIII, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

YOHANA KALAMU, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro A Ticoalu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AHA Law Office & Consultant, beralamat di Kompleks Pasar Cita, Kelurahan Bitung Timur, Lingkungan Satu, RT 001, Kecamatan Maesa,

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, II, III dan Penggugat IV adalah ahli waris yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum harta peninggalan sebidang tanah yang diperoleh Djemy Lo dan Jenni The selama dalam perkawinan yang terletak di Kelurahan Kampung Islam, Kota Manado, yang diatasnya ada bangunan rumah dengan luas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado yang dicatat atas nama Yenny The, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kandrik Theli;
Sebelah Timur berbatasan dengan Salma Lamani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Lina Chandra;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
Adalah belum dibagi, dan untuk dilakukan pembagian menurut hukum kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV sebagai warisan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sepihak Sertifikat Hak Milik Nomor 502, dengan luas dengan luas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang dicatat atas nama Yenny The, dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kandrik Theli;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Salma Lamani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lina Chandra;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Adalah tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah di Kelurahan Kampung Islam Kota Manado yang di atasnya ada bangunan rumah dengan luas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang dicatat atas nama Yenny The, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kandrik Theli;

Sebelah Timur berbatasan dengan Salma Lamani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lina Chandra;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan ini;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa beserta surat-surat atas tanah *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 502, dengan alamat Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV dan segera keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya;
8. Menjatuhkan putusan ini untuk dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lain dari Tergugat;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat lain, mohon berkenan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat melanggar asas "*poin d'interest poin d'action*" (Penggugat harus mempunyai Kepentingan);
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang berasal dari sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 143/Islam, seluas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Khandrik Theli;
Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
Selatan berbatasan dengan Lina Chandra;
Barat berbatasan dengan Salma Lamani;
Adalah harta bawaan dari Jenni The;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama Herman The dan Hengky Hermawan adalah ahli waris yang sah dari Jenni The;
4. Menyatakan sebagai hukum tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang ingin menguasai objek sengketa/harta bawaan dari Jenni The yang membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sakit dan menimbulkan kegaduhan dikalangan keluarga adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 7 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT MND, tanggal 3 April 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para pembanding semula Para Penggugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 378/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 187 K/Pdt/2024 tanggal 28 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RUDY LO, 2. AGUSTINA LO, 3. MELISA LO dan 4. CHRISTIAN JUNIOR LO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 378/Pdt.G/2022/PN Mnd, *juncto* Nomor 42/PDT/2023/PT MND, *juncto* Nomor 187 K/Pdt/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Menetapkan untuk membuka persidangan di Pengadilan Negeri Manado guna mendengarkan keterangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ambat Stientje, S.H. dan/atau Notaris/PPAT Protokoler Edmund L. Mangowal, S.H., M.Kn., dalam menjamin keabsahan dan otentikasi Akta Jual Beli Nomor 47/JB/TMT/G/III/2005, tertanggal 1 Maret 2005;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/Pdt/2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat I, II, III dan Penggugat IV adalah ahli waris yang sah Dari Djemy Lo menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum harta peninggalan sebidang tanah yang diperoleh Djemy Lo dan Jenni The selama dalam perkawinan yang terletak di Kelurahan Kampung Islam Kota Manado yang diatasnya ada bangunan rumah dengan 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado yang dicatat atas

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



nama Yenny The, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kandrik Theli;

Sebelah Timur berbatasan dengan Salma Lamani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lina Chandra;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Adalah belum dibagi, dan untuk dilakukan pembagian menurut hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I, II, III dan Penggugat IV sebagai warisan;

6. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang menguasai sepihak Sertifikat Hak Milik Nomor 502, dengan luas dengan luas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado yang dicatat atas nama Yenny The, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kandrik Theli;

Sebelah Timur berbatasan dengan Salma Lamani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lina Chandra;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah di Kelurahan Kampung Islam, Kota Manado yang diatasnya ada bangunan rumah dengan luas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado yang dicatat atas nama Yenny The, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kandrik Theli;

Sebelah Timur berbatasan dengan Salma Lamani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lina Chandra;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan ini;
9. Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



menyerahkan objek sengketa beserta surat-surat atas tanah *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 502, dengan alamat Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV dan segera keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya;

10. Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado, terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta warisan peninggalan yang diperoleh selama perkawinan kedua Djemy Lo (almarhum) dan Jenni The (almarhumah);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya perbuatan Tergugat yang menguasai sepihak Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502, dengan luas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado yang dicatat atas nama Jenni The, adalah tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 502/Kelurahan Islam, dan Akta Jual Beli Nomor 47/JB/TMTG/2005, tanah objek sengketa dibeli Tergugat tahun 2005 saat Tergugat masih terikat perkawinan dengan Djemy Lo oleh karenanya tanah objek sengketa merupakan harta bersama/harta gono gini dari Djemy lo dan Jenni The;
- Bahwa dengan demikian oleh karena dalil gugatan terhadap objek sengketa adalah harta bersama antara Djemy Lo (almarhum) dan Jenni The (almarhumah), maka seluruh ahli waris maupun ahli waris pengganti baik dari pihak Djemy Lo (almarhum) dan Jenni The (almarhumah) harus ditarik sebagai pihak;
- Bahwa demikian pula Penggugat tidak menguraikan dan menyebutkan dengan jelas mengenai seluruh ahli waris maupun ahli waris pengganti pihak Djemy Lo (almarhum) dan Jenni The (almarhumah);
- Bahwa selain itu Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta warisan Djemy Lo (almarhum) dan Jenni The (almarhumah), namun dalam petitum hanya Para Penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik, sehingga terhadap hak ahli waris Jenni The (almarhumah) menjadi kabur atau tidak jelas, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali RUDY LO dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/PDT/2023/PT MND, tanggal 3 April 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 378/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 7 Desember 2022, serta Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun senyatanya Para Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **RUDY LO**, 2. **AGUSTINA LO**, 3. **MELISA FRANSISCA LO** dan 4. **CHRISTIAN JUNIOR LO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/PDT/2023/PT MND, tanggal 3 April 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 378/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 7 Desember 2022;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 955 PK/Pdt/2025